

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2441/2537

นางปนัดดา เพชรแสง

โจทก์

ผู้ซื้อทรัพย์สิน

โจทก์

บริษัทสยามแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

จำกัด

โจทก์

นายจำลอง เพชรแสง

จำเลย

นายจำลอง เพชรแสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งห้ามผู้ซื้อทรัพย์สินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ขายทอดตลาดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 67,68)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องหย่าและขอแบ่งทรัพย์สินจากจำเลยคู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีและเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2534 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 25706 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2535 บริษัทสยามแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จำกัดผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นผู้ประมูลซื้อได้

ในราคาสูงสุด 1,050,000 บาทต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2535 จำเลยยื่นคำร้องว่า ราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไปนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งมีราคา ประมาณ 3,000,000 บาท และต่ำกว่าราคาประเมินขณะยึดทรัพย์ ดีราคาประเมินไว้ 1,515,000 บาท ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขาย ทอดตลาดครั้งนี้ผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำคัดค้านว่า ก่อนที่ ผู้ซื้อทรัพย์สินจะเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินนี้ได้ เจ้าพนักงาน บังคับคดีเคยนำทรัพย์สินนี้ออกขายทอดตลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2535 ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจน้อย และมีผู้เข้าสู้ราคาเพียง 1 ราย โดยให้ราคาเพียง 1,000,000 บาท จำเลยคัดค้านว่าราคาต่ำเกินไป เจ้าพนักงานบังคับคดีให้งด การขายและให้โอกาสโจทก์และจำเลยหาคนมาสู้ราคาใหม่ตาม บันทึกหมายเลข จ.1 ครั้นถึงวันนัดขายทอดตลาดใหม่จำเลยไม่สามารถ นำผู้ซื้อทรัพย์สินในราคาสูงกว่านี้ราคาทรัพย์สินที่ ผู้ซื้อทรัพย์สินประมูลได้เป็นราคาพอสมควร เพราะเจ้าพนักงานที่ดิน ประเมินราคาไว้เพียงตารางวาละ 2,500 บาท เท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้วมีคำสั่ง ว่าไม่ต้องไต่สวน ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวในระหว่างฎีกา

---

พิจารณาแล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อ  
ทรัพย์สินเป็นการชั่วคราวในระหว่างฎีกา

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |